| | | |
|---|---|---|
| السنة : 1974<br>عدد المواد : 7<br>تاريخ السريان : 1974-05-01 | قانون رقم 21 لسنة) 1974 قانون ضريبة بيع العقار لسنة (1974وتعديلاته | رقم الجريدة : 2488<br>الصفحة : 708<br>التاريخ : 1974-05-01 |

**المادة (1)**

**التسمية وبدء العمل**

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة بيع العقار لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

**المادة (2)**

**تعريفات**

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

البيع : عقد البيع الرضائي ويشمل ذلك الفراغ والهبة .

العقار :أ - الارض وما عليها من اشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار .

ب - البناء او اي شقة او طابق منه او سطح اي منها .

**المادة (3)**

**استيفاء ضريبة بيع العقار**

عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الاراضي من البائع او الواهب ضريبة قدرها (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ الذي يستوفي رسم التسجيل على اساسه .

**المادة (4)**

**أ. استثناء عقود البيع بين الاصول والفروع ب. مؤسسة الاسكان والضمان الاجتماعي والتطوير الحضري جمعيات ا**

يستثنى من احكام هذا القانون :-

أ - عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة والاخوات وبين الزوجين .

ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها.

ج- عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية تحدد فيها شروط الاستثناء.

د- عقود تمليك الاموال غير المنقولة بدون مقابل التي تجري باسم الخزينة او لاية مؤسسة حكومية او لاي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من

رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال من اجل استعمالها في غاية عامة معينة .

هـ- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التيتمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

**المادة (5)**

ترد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم (147) لسنة 2019.

**المادة (6)**

**الغاءات**

يلغى قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ، على ان تعتبر المعاملات التي تمت في ظله الضرائب التي استوفيت بمقتضى احكامه قانونية ، وان تبقى احكامه سارية المفعول على المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يبث بها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون .

**المادة (7)**

**المكلفون بتنفيذ احكام القانون**

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 21 لسنة) 1974 قانون ضريبة بيع العقار لسنة (1974 وتعديلاته المنشور في العدد 2488 على الصفحة 708 بتاريخ-05-01 1974والساري بتاريخ ] 1974-05-01 اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 3222 على الصفحة 480 بتاريخ [ 1984-04-01 المعدل بقانون معدل رقم 48 لسنة) 1976 قانون ضريبة بيع العقار المعدل لسنة (1976المنشور في العدد 2650 على الصفحة 2034 بتاريخ 1976-08-16 والساري بتاريخ ] 1976-08-16 اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 3222 على الصفحة 480 بتاريخ [ 1984-04-01 المعدل بقانون معدل رقم 51 لسنة) 1977 قانون ضريبة بيع العقار المعدل لسنة (1977 المنشور في العدد 2748 على الصفحة 2859 بتاريخ-12-16 1977والساري بتاريخ ] 1977-12-16 اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 3222 على الصفحة 480 بتاريخ [ 1984-04-01 المعدل بقانون معدل رقم 55 لسنة) 1985 قانون ضريبة بيع العقار المعدل لسنة (1985المنشور في العدد 3340 على الصفحة 1340 بتاريخ 1985-09-17 والساري بتاريخ 1985-09-17 المعدل بقانون معدل رقم 25لسنة) 2023 قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة (2023 المنشور في العدد 5903 على الصفحة 6702 بتاريخ-12-31 2023والساري بتاريخ 2024-01-30

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة) 1974 قانون ضريبة بيع العقار لسنة (1974 وتعديلاته